

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 756/2550

นายสมหมาย ทองประเสริฐ

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.วิ.พ. มาตรา 229

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 ใช้บังคับเฉพาะกรณี
อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งขาดตัดสินคดีของศาลชั้นต้น ตลอดจนการอุทธรณ์คำ
สั่งอื่นๆ ของศาลชั้นต้นที่มีผลกระทบต่อกำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งขาดตัดสินคดีของศาล
ชั้นต้นเท่านั้น

หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยซึ่งขาดนัดยื่นคำให้การแพ้งคดีแล้ว จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นเห็นว่าคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยไม่ได้กล่าวโดยชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 จัตวา และมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์คำสั่งโดยขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณากลับคำสั่งศาลชั้นต้นและมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องและรับคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป ซึ่งหากศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เห็นชอบด้วยตามข้ออุทธรณ์ของจำเลย ก็ชอบที่จะพิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของจำเลยไว้พิจารณาและมีคำสั่งต่อไปตามรูปคดีเท่านั้น ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยจึงไม่ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ก็ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางศาล พร้อมอุทธรณ์ตามมาตรา 229

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบสลากออมสินพิเศษงวดวันที่ 16 หมายเลข เอช 8115443-8215442 คืนโจทก์ โดยให้จดทะเบียนแก้ไขชื่อผู้มีสิทธิ และ/หรือผู้เป็นเจ้าของในสลากออมสินดังกล่าวให้มีชื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิและได้รับสิทธิประโยชน์ในสลากออมสินพิเศษดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยส่งมอบสลากออมสินพิเศษดังกล่าว และจดทะเบียนแก้ไขชื่อผู้มีสิทธิและ/หรือผู้เป็นเจ้าของให้มีชื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิและได้รับสิทธิประโยชน์ในสลากออมสินพิเศษดังกล่าวเพียงผู้เดียว หากจำเลยไม่ส่งมอบและไม่ไปจดทะเบียนแก้ไขดังกล่าวให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิและ/หรือผู้เจ้าของในสลากออมสินพิเศษนั้น กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่อ้างว่า การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่บ้านเลขที่ 152/5 ถนนพหลโยธิน ซอย 55 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีปิดหมาย เป็นการไม่ชอบ เพราะจำเลยได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 1354/29 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 57 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แต่ยังไม่ได้แจ้งย้ายออกทางทะเบียน ทำให้จำเลยไม่ทราบว่าโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ หากจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง จำเลยจะยื่นคำให้การต่อสู้คดี จำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การ หากจำเลยมีโอกาสดต่อสู้คดีแล้ว จำเลยมีโอกาสจะชนะคดี เพราะจำเลยมีกรรมสิทธิในสลากออมสินพิเศษตามฟ้องครึ่งหนึ่ง ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยจะมีสิทธิในสลากออมสินพิเศษดังกล่าวเมื่อโจทก์ถึงแก่ความตายแล้วเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่เป็นความจริง ขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำร้องของจำเลยมีได้กล่าวโดยชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านตัดสินชี้ขาดของศาลที่แสดงให้เห็นว่า หากศาลได้นำคดีขึ้นพิจารณาใหม่ จำเลยอาจเป็นฝ่ายชนะคดีได้อย่างไร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 จัตวายกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกอุทธรณ์ของจำเลย ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่จำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางศาลพร้อมอุทธรณ์หรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอให้พิจารณาใหม่โดยเพียงแต่ขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 รับคำร้อง นัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้พิจารณาใหม่ จึงไม่ต้องวางเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 ซึ่งบัญญัติบังคับให้ผู้อุทธรณ์ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งมาวางศาลพร้อมอุทธรณ์นั้น ใช้บังคับเฉพาะกรณีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีของศาลชั้นต้นตลอดจนการอุทธรณ์คำสั่งอื่นๆ ของศาลชั้นต้นที่มีผลกระทบต่อคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น คดีนี้ปรากฏว่าหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบสลากออมสินพิเศษดังกล่าวและจดทะเบียนแก่ผู้มีสิทธิและ/หรือผู้เป็นเจ้าของให้มีชื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิและได้รับสิทธิประโยชน์ในสลากออมสินพิเศษดังกล่าวเพียงผู้เดียวแล้ว จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องขอ

พิจารณาใหม่ของจำเลยไม่ได้กล่าวโดยชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 จัตวา และมีคำสั่ง ยกคำร้องของจำเลย จำเลยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวโดยขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณากลับคำสั่งศาลชั้นต้นและมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องและรับคำร้องขอให้ พิจารณาใหม่ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป ซึ่งหากศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยตามข้ออุทธรณ์ของจำเลย ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชอบที่จะพิพากษายกคำ สั่งศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยไว้พิจารณาและ มีคำสั่งต่อไปตามรูปคดีเท่านั้น การอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยในชั้นนี้ไม่มีผลกระทบ โดยตรงต่อคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนั้นจำเลยจึงไม่ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะ ต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัย อุทธรณ์ของจำเลยไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 รับ อุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาและมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมชั้น ฎีกาให้เป็นพับ

(ประทีป เฉลิมภัทรกุล-เรวัตร อิศราภรณ์-วีระชาติ เอี่ยมประไพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น